Soluciones Test clase práctica 20/10
Ayuntamiento de Benicàssim

1. De conformidad con la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes derechos corresponde a las personas de forma exclusiva cuando ostentan la condición de "interesado" en un procedimiento administrativo, y no con carácter general (Art. 13)?

Respuesta correcta: b) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 13 de la Ley 39/2015 enumera los derechos genéricos de las personas ante cualquier actuación administrativa.

Por el contrario, el derecho a conocer el estado de tramitación está reservado a quien sea parte en el procedimiento.

Dicha prerrogativa se halla tipificada de forma privativa para los interesados en el artículo 53.1.a) de la citada norma.

2. Según las reglas de cómputo de plazos, si una ley nacional establece un plazo fijado en horas sin indicar su naturaleza, ¿cómo se computará?

Respuesta correcta: b) Se entenderán hábiles todas las horas que formen parte de un día hábil, descontándose sábados, domingos y festivos.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 30.1 de la Ley 39/2015 establece por defecto que los plazos expresados por horas se computan siempre como hábiles.

A su vez, el propio precepto dispone que son horas hábiles aquellas integradas en una jornada declarada legalmente hábil.

En consecuencia, quedan suprimidas del cómputo todas las horas correspondientes a sábados, domingos y días festivos.

3. Un ciudadano es notificado de una resolución sancionadora el día 31 de enero en un año no bisiesto, otorgándosele un plazo de un mes para interponer recurso de alzada. ¿En qué fecha exacta expirará dicho plazo?

Respuesta correcta: b) El 28 de febrero, pues si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 30.4 de la LPACAP fija que los plazos computados por meses concluyen en el día correlativo del mes de vencimiento.

Cuando en el mes final no exista día equivalente al de partida, la norma ordena que el plazo expire el último día del mes.

Al no tener el mes de febrero día 31 (y contar con 28 días en año no bisiesto), el plazo fenece imperativamente el 28 de febrero.

4. Si un sujeto perteneciente a los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración presenta su solicitud presencialmente en papel, ¿qué efectos se derivan en cuanto a la fecha de presentación?

Respuesta correcta: c) Se le requerirá para que subsane, y a efectos de cómputo de plazos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación electrónica.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 68.4 de la Ley 39/2015 obliga a requerir la subsanación telemática a quienes omitan el canal electrónico obligatorio.

Como consecuencia legal por haber presentado en papel, la norma penaliza la eficacia temporal del escrito inicial.

Por imperativo legal, la fecha registral computable para el procedimiento será solo aquella en la que se efectúe la subsanación.

5. Según el artículo 32, el órgano competente podrá conceder la ampliación de los plazos establecidos. No obstante, ¿en qué circunstancia material y temporal está terminantemente prohibido acordar esta ampliación?

Respuesta correcta: c) Cuando la petición o decisión de ampliación se produzca con el plazo ya vencido.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 32.3 de la Ley 39/2015 determina que la petición y la resolución de prórroga deben dictarse antes del vencimiento.

El propio precepto sanciona con prohibición absoluta e insubsanable la ampliación sobre términos temporales ya fenecidos.

Cualquier intento extemporáneo de conceder más tiempo vulnera el principio de preclusión de los plazos administrativos.

6. Cuando por razones de interés público se acuerde la tramitación de urgencia de un procedimiento, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Sin embargo, ¿qué plazos quedan legalmente excluidos de esta reducción?

Respuesta correcta: b) Los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 33.1 de la LPACAP permite reducir a la mitad los plazos ordinarios cuando el interés general lo justifique.

No obstante, la propia disposición blinda y exceptúa de forma expresa los plazos fijados para solicitudes y recursos.

Esta limitación legal protege el derecho constitucional de tutela y defensa del interesado frente a recortes en vía de recurso.

7. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas NO podrán presentarse válidamente en:

Respuesta correcta: d) En cualquier oficina o sucursal de entidad bancaria de titularidad estatal o autonómica.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 16.4 de la Ley 39/2015 tasa los puntos y medios autorizados para la presentación de escritos administrativos.

La norma incluye registros electrónicos, oficinas de asistencia, oficinas consulares y servicios postales habilitados.

Las entidades bancarias carecen de potestad general de registro, limitándose únicamente a funciones de cobro de tributos.

8. En cuanto a la eficacia de los actos administrativos, la regla general indica que producen efectos desde la fecha en que se dictan. ¿En qué supuesto excepcional puede otorgarse "eficacia retroactiva"?

Respuesta correcta: c) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, o produzcan efectos favorables, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 39.3 de la Ley 39/2015 admite excepcionalmente la retroactividad de los actos si sustituyen a otros anulados.

Dicha posibilidad rige también cuando beneficien al interesado sin causar indefensión ni menoscabar a terceros legítimos.

El presupuesto ineludible fijado por ley es que los hechos habilitantes existiesen ya en la fecha pretérita de efectos.

9. Una notificación administrativa omite por error la indicación de los recursos procedentes, órgano ante el que presentarlos y plazo. ¿Cuándo comenzará a surtir plenos efectos esta notificación defectuosa?

Respuesta correcta: c) A partir del momento en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 40.2 de la LPACAP exige incluir en la notificación el texto íntegro, recursos procedentes, órgano y plazos.

Cuando falte el pie de recursos pero conste el texto íntegro, el acto no adquiere eficacia inmediata por adolecer de vicio.

Conforme al artículo 40.3, sanará plenamente cuando el administrado deduzca el recurso debido o se dé por notificado por sus actos.

10. En una notificación en papel practicada en el domicilio del interesado, si nadie se hace cargo de la misma en el primer intento, se debe dejar constancia y realizar un segundo intento. ¿Qué requisito horario impone la Ley para este segundo intento?

Respuesta correcta: b) Deberá realizarse dentro de los tres días siguientes, dejando un margen de diferencia de al menos 3 horas entre el primer intento y el segundo.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 42.2 de la LPACAP preceptúa la obligatoriedad de un segundo intento de notificación dentro de los tres días siguientes.

Si el primero se realizó antes de las 15:00 horas, el siguiente deberá ser posterior a dicha franja, o en orden inverso.

En todo caso, la ley exige como garantía imperativa una diferencia temporal mínima de tres horas entre ambas diligencias.

11. ¿Cuándo se entenderá rechazada una notificación electrónica puesta a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración?

Respuesta correcta: b) Cuando transcurran 10 días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 43.2 de la Ley 39/2015 regula el régimen del rechazo automático de las notificaciones practicadas por vía telemática.

Dicho rechazo opera ope legis cuando expiran diez días naturales desde el depósito del aviso en la sede sin mediar acceso.

Transcurrido dicho periodo sin consulta se tiene por efectuado el trámite formal de notificación y prosigue el procedimiento.

12. En relación con las notificaciones y la publicación, ¿en cuál de los siguientes casos la publicación de un acto administrativo no es sustitutiva de la notificación, sino un requisito adicional de validez?

Respuesta correcta: d) Las opciones B y C son supuestos donde la publicación sustituye a la notificación, no es adicional. (Pista: lee bien el enunciado y el Art. 45).

- **Justificación jurídica:**

El artículo 45.1 de la Ley 39/2015 prevé supuestos en los que la publicación sustituye con plenos efectos a la notificación individual.

Dicho efecto sustitutivo rige expresamente tanto para destinatarios indeterminados como en concurrencia competitiva (B y C).

Por consiguiente, tales supuestos no operan como requisito cumulativo o adicional, resultando correcta la precisión formulada en D.

13. Doctrina y Ley definen la "vía de hecho" administrativa como:

Respuesta correcta: b) La actuación material y coactiva de la Administración que carece de cobertura jurídica por falta absoluta de un acto administrativo previo o por exceso grosero de los límites de éste.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 97.1 de la LPACAP prohíbe iniciar actuaciones materiales ejecutorias sin previa adopción del acto administrativo previo.

La vía de hecho surge cuando la Administración ejerce coerción física careciendo absolutamente de título formal habilitante.

Se equipara igualmente a este vicio la extralimitación radical y abusiva de los contornos fijados en la resolución previa.

14. Al iniciarse un procedimiento de oficio por "petición razonada" de otros órganos, ¿qué efecto vinculante tiene dicha petición sobre el órgano competente para iniciar el procedimiento?

Respuesta correcta: b) No es vinculante, debiendo el órgano competente resolver si procede o no el inicio, notificándolo al órgano peticionario.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 61.2 de la Ley 39/2015 aclara que la propuesta motivada no vincula la potestad de inicio del órgano competente.

Dicho órgano conserva la facultad de decidir discrecionalmente si concurren causas bastantes para incoar las actuaciones.

No obstante, la norma le impone el deber de comunicar al solicitante los motivos en caso de desestimar el inicio.

15. La mera presentación de una denuncia ante la Administración competente para poner en su conocimiento la existencia de un hecho infractor:

Respuesta correcta: c) No confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento, salvo que la norma expresamente lo establezca.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 62.5 de la Ley 39/2015 preceptúa taxativamente que la denuncia no confiere per se el estatus procesal de interesado.

El denunciante actúa como mero colaborador que facilita la noticia de una presunta infracción a la Administración instructora.

Para adquirir la condición de parte, el denunciante debe ostentar y acreditar de forma independiente un derecho o interés legítimo.

16. Si una solicitud de inicio formulada por el interesado no reúne los requisitos exigidos, se le requerirá para que subsane la falta ¿Cuál es el plazo ordinario concedido y existe posibilidad de ampliación?

Respuesta correcta: a) Plazo de 10 días, ampliable prudencialmente por el órgano instructor hasta 5 días más, a petición del interesado o de oficio (salvo excepciones).

- **Justificación jurídica:**

El artículo 68.1 de la Ley 39/2015 concede un término general de diez días hábiles para reparar deficiencias documentales.

El apartado segundo faculta la ampliación prudencial hasta cinco días más si la obtención de documentos reviste complejidad.

Dicha prerrogativa puede concederse de oficio o a instancia de parte, quedando excluida en procesos selectivos concurrentes.

17. Relativo a la subsanación de solicitudes, ¿en qué tipo de procedimientos está expresamente VETADA la ampliación de los plazos de subsanación?

Respuesta correcta: b) En los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 68.2 de la Ley 39/2015 veta explícitamente prorrogar el plazo de subsanación en convocatorias de concurrencia competitiva.

Esta proscripción legal busca preservar los principios de celeridad, seguridad jurídica e igualdad de trato entre los aspirantes.

Evita conceder beneficios o ventajas temporales asimétricas que distorsionen las bases vinculantes de las pruebas selectivas.

18. Cuando la Administración detecta que una solicitud reúne los requisitos legales pero la considera imprecisa, ¿qué actuación puede llevar a cabo según la ley?

Respuesta correcta: b) Recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de la solicitud.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 68.3 de la Ley 39/2015 permite instar al solicitante para que reformule o perfeccione voluntariamente su petición.

No se trata de una intimación bajo apercibimiento de archivo, sino de un cauce potestativo para delimitar el objeto.

De las modificaciones aceptadas por el administrado se levantará un acta sucinta que se incorporará al expediente.

19. Frente a la decisión administrativa por la cual se acuerda la ACUMULACIÓN de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión:

Respuesta correcta: c) No procederá recurso alguno.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 57 de la LPACAP permite acumular procedimientos conexos que pendan ante un mismo órgano de resolución.

El texto del citado precepto dictamina expresamente que contra el acuerdo de acumulación no cabrá recurso alguno.

Se configura como un acto de mero trámite no cualificado, cuya inimpugnabilidad directa preserva la eficacia del procedimiento.

20. El artículo 71 de la LPACAP consagra la regla de oro de la ordenación de procedimientos: el despacho de los expedientes. ¿Cuál es el criterio obligatorio aplicable en la resolución de expedientes de idéntica naturaleza?

Respuesta correcta: b) Deberán despacharse por estricto orden de incoación, salvo orden motivada en contrario de la que quede constancia.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 71.2 de la LPACAP instituye la regla del riguroso orden temporal de incoación para tramitar asuntos homogéneos.

La alteración del turno cronológico solo se autoriza mediante disposición escrita y motivada del titular de la unidad.

Esta directriz legal proscribe el trato de favor y materializa la objetividad e imparcialidad en la gestión administrativa.

21. El incumplimiento del orden de despacho de los expedientes por parte del titular del órgano, según el artículo 71.2 de la LPACAP:

Respuesta correcta: c) Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, además de las responsabilidades de otra índole a que hubiera lugar.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 71.2 de la Ley 39/2015 sanciona la inobservancia deliberada o injustificada del turno de incoación de expedientes.

La ley impone como consecuencia directa la deducción de responsabilidad disciplinaria frente al empleado infractor.

Asimismo, el precepto contempla la eventual remoción del puesto y las restantes acciones legales a que haya lugar.

22. Durante la instrucción de un procedimiento, se acuerda la apertura de un periodo de PRUEBA. ¿Cuáles son los límites temporales legales obligatorios estipulados para este trámite?

Respuesta correcta: b) Un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30 días.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 77.2 de la Ley 39/2015 fija las reglas temporales cuando deba practicarse prueba sobre hechos no tenidos por ciertos.

El instructor acordará la apertura del periodo probatorio por un plazo temporal tasado con carácter preceptivo por la norma.

Dicho término legal no podrá resultar en ningún supuesto menor a diez días hábiles ni exceder del tope de treinta días.

23. Cuando el periodo de prueba o la práctica de las mismas sea propuesto directamente por los interesados, la Administración:

Respuesta correcta: b) Podrá exigir el anticipo de los gastos a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 78.3 de la Ley 39/2015 regula el régimen financiero de las diligencias probatorias promovidas a solicitud de parte.

Cuando la práctica probatoria genere costas que no deba soportar el erario, la Administración podrá exigir su anticipo.

Dicha consignación se efectúa a reserva de realizar la liquidación y ajuste económico definitivo al finalizar el trámite.

24. Salvo disposición normativa en contrario, los informes que el órgano instructor recabe en el trámite de instrucción tienen jurídicamente carácter:

Respuesta correcta: c) Facultativo y no vinculante.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 80.1 de la Ley 39/2015 consagra la regla subsidiaria rectora de los informes emitidos durante la fase instructora.

Salvo mandato legal que ordene expresamente otra naturaleza, los dictámenes técnicos son facultativos en su solicitud.

Asimismo, carecen de eficacia vinculante, teniendo la autoridad libertad de apartarse motivadamente de sus conclusiones.

25. Si se requiere legalmente la emisión de un informe "preceptivo", y este NO se emite en el plazo otorgado, ¿qué actuación procede legalmente en el procedimiento ordinario (sin contar las suspensiones específicas entre administraciones)?

Respuesta correcta: b) Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que medie entre la petición del informe y su recepción (Art. 22).

- **Justificación jurídica:**

El artículo 80.3 de la LPACAP prohíbe continuar las actuaciones ordinarias si el dictamen omitido reviste carácter preceptivo.

El propio precepto remite a la posibilidad de suspender el cómputo de resolución conforme al artículo 22.1.d) de la norma.

Esta paralización evita dictar resoluciones finales viciadas por omitir un pronunciamiento esencial requerido por la ley.

26. De acuerdo con el artículo 76 de la LPACAP, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en el procedimiento:

Respuesta correcta: b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 76.1 de la Ley 39/2015 consagra el derecho general a presentar escritos de descargo a lo largo de la instrucción.

El precepto delimita formalmente como término temporal preclusivo el momento previo a la apertura del trámite de audiencia.

Dichos elementos de juicio deberán ser obligatoriamente valorados por el instructor al redactar la propuesta resolutoria.

27. ¿Qué figura legal permite a la Administración materializar intervenciones inmediatas y físicas sobre las personas o cosas ante un riesgo grave e inminente sin necesidad de agotar todo el íter procedimental previo formal, basada en razones de extrema urgencia?

Respuesta correcta: c) La coacción administrativa directa.

- **Justificación jurídica:**

La coacción administrativa directa faculta el uso legítimo de la fuerza física ante situaciones graves e inaplazables.

Opera como excepción material al principio del artículo 97.1 que exige un acto administrativo previo y formalizado.

Permite neutralizar peligros apremiantes contra el orden o la seguridad ciudadana con fundamento en la autotutela ejecutiva.

28. Si el contenido de un acto administrativo, para ser eficaz, precisa de la APROBACIÓN de un órgano superior o de otra Administración, ¿en qué momento nacerá su eficacia ejecutiva?

Respuesta correcta: b) Su eficacia quedará demorada y comenzará en el momento exacto en que se produzca dicha aprobación superior exigida.

- **Justificación jurídica:**

El artículo 39.2 de la Ley 39/2015 modula la ejecutividad inmediata de los actos sujetos a condiciones legales de eficacia.

Dicho precepto determina que la eficacia queda demorada cuando esté supeditada a notificación, publicación o aprobación superior.

El acto goza de validez desde que se adopta, pero sus efectos jurídicos solo nacen al dictarse el visto bueno superior.

29. Según las reglas para la notificación en papel, si se practica un primer intento de notificación a las 11:00 h en el domicilio del interesado y nadie lo recibe. ¿Cuándo será estrictamente legal intentar la notificación por segunda vez?

- **Respuesta correcta: d)** El día siguiente hábil a las 16:00 h.
- **Justificación jurídica:**

El artículo 42.2 de la LPACAP impone que si el primer intento acaece antes de las 15:00 horas, el segundo sea posterior a ellas.

Asimismo, exige realizarlo dentro del plazo de los tres días posteriores y con una separación temporal de al menos tres horas.

La opción D respeta escrupulosamente ambos requisitos horarios y calendarios al practicarse a las 16:00 horas de la jornada hábil siguiente.